

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אליהו ברוכי
משה גפני
יעקב אשר
יצחק פינדרוס

פ/25/4659

הצעת חוק עיקול מידתי של נכסים המוחזקים בידי צד שלישי (תיקוני חקיקה), התשפ"ד–2024

תיקון חוק ההוצאה 1. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967 –
לפועל

- (1) בסעיף 43, בסופו יבוא "ואולם, כשמדובר בנכסי החייב המוחזקים בידי צד שלישי, שווי העיקול לא יעלה על פי 1.5 מגובה החוב";
- (2) במקום סעיף 45 יבוא:

"הודעת עיקול לצד 45. (א) הומצא הצו לצד שלישי שהוא תאגיד שלישי שהוא תאגיד בנקאי, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א–1981², יגיש התאגיד הבנקאי למנהל לשכת ההוצאה לפועל בתוך עשרה ימים מהמצאת הצו, הודעה המפרטת את נכסי החייב הנמצאים בכל אחד מסניפי התאגיד הבנקאי.

(ב) מנהל לשכת ההוצאה לפועל יורה על עיקול נכס יחיד של החייב בשווי שלא יעלה על פי 1.5 מגובה החוב; היה שווי הנכס היחיד האמור קטן מסכום החיוב, יורה מנהל לשכת ההוצאה לפועל על עיקול נכסים נוספים באותו הסניף של התאגיד הבנקאי או בסניפים אחרים של אותו תאגיד בנקאי.

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

(ג) עיקול כאמור בסעיף קטן (ב) יוטל על חשבון העובר ושב של החייב; ואולם, אם היתרה בחשבונו של החייב קטנה מסכום העיקול, יוטל הצו על נכסים אחרים של החייב.

(ד) משהוטל העיקול על ידי התאגיד הבנקאי, ימציא התאגיד לחייב הודעה על העיקול בחשבונו באופן שבו הוא נוהג למסור לאותו לקוח הודעות; לעניין סעיף זה, הודעה כאמור תכלול פרטים אלה:

(1) מועד הטלת העיקול;

(2) סכום העיקול;

(3) פרטי הזוכה;

(4) דרך ליצירת קשר עם הזוכה.

(ה) מנהל לשכת ההוצאה לפועל לא יורה על עיקול נכסי החייב הנמצאים בתאגידים בנקאים אחרים, אלא אם כן שווי כלל נכסי החייב הנמצאים בתאגיד הבנקאי קטן מחובו.

(ו) הומצא צו עיקול לאחד מסניפי תאגיד בנקאי כאמור, יחול הצו על נכסי החייב הנמצאים באותו סניף, במועד שבו הומצא הצו לאותו סניף."

תיקון פקודת המסים (גבייה) 2. בפקודת המסים (גבייה)³ –

(1) בסעיף 7, בסופו יבוא:

"(4) ערך הנכסים שיעוקלו על פי פסקה (1) לא יעלה על פי 1.5 מגובה החוב."

(2) במקום סעיף 7 יבוא:

³ חוקי אי"י, כרך ב', עמ' (ע) 1374, (א) 1399.

"צו עיקול בידי צד ג.7.

שלישי שהוא תאגיד
בנקאי

(א) הומצא הצו לצד שלישי שהוא תאגיד בנקאי, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, יגיש התאגיד הבנקאי לממונה על הגבייה בתוך עשרה ימים מהמצאת הצו, הודעה המפרטת את נכסי החייב הנמצאים בכל אחד מסניפי התאגיד הבנקאי.

(ב) הממונה על הגבייה יורה על עיקול נכס יחיד של החייב בשווי שלא יעלה על פי 1.5 מגובה החוב; היה שווי הנכס היחיד האמור קטן מסכום החיוב, יורה הממונה על הגבייה על עיקול נכסים נוספים באותו הסניף של התאגיד הבנקאי או בסניפים אחרים של אותו תאגיד בנקאי.

(ג) עיקול כאמור בסעיף קטן (ב) יוטל על חשבון העובר ושב של החייב; ואולם, אם הסכום בחשבונו של החייב קטן מסכום העיקול, יוטל הצו על נכסים אחרים של החייב.

(ד) משהוטל העיקול על ידי התאגיד הבנקאי, ימציא התאגיד לחייב הודעה על העיקול בחשבונו באופן שבו הוא נוהג למסור לאותו לקוח הודעות; לעניין סעיף זה, הודעה כאמור תכלול פרטים אלה:

(1) מועד הטלת העיקול;

(2) סכום העיקול;

(3) פרטי הזוכה;

(4) דרך ליצירת קשר עם המעקל.

(ה) הממונה על הגבייה לא יורה על עיקול נכסי החייב הנמצאים בתאגידים בנקאים אחרים, אלא אם כן שווי כלל נכסי החייב הנמצאים בתאגיד הבנקאי קטן מחובו.

(ו) הומצא צו עיקול לאחד מסניפי תאגיד בנקאי כאמור, יחול הצו על נכסי החייב הנמצאים באותו סניף, במועד שבו הומצא הצו לאותו סניף."

דברי הסבר

נכסי אזרח החייב חוב כספי למדינה ולמוסדותיה או לגופים אחרים בגין רשלנות או פשיעה, מעוקלים כדי לאלץ אותו להסדיר את חובו, ובמידת הצורך לאפשר לרשויות ולבעלי החוב לעקל את נכסיו השונים כחשבונות בנק, מטלטלין או נדל"ן.

פעמים רבות אזרח שחייב סכום נמוך של מאות שקלים לרשות המקומית בגין דוח חניה או חוב אחר מוצא את עצמו מוגבל באופן מוחלט ומלא בכלל נכסיו וחשבונותיו הפיננסיים בעקבות חוב זה עד לפירעונו המלא.

הצעת חוק זו נועדה להגביל את היקף העיקול כך שיהיה מידתי יותר, ולמקדו בעיקול חשבון בנק אחד בלבד ובהיקף המבוסס על סכום החיוב (כולל תוספת ריבית ופיגורים המגולמים בהטלת עיקול עד פי 1.5 מגובה החוב) בלבד. רק אם סכום החיוב גדול משווי הנכסים הכספיים של החייב בחשבון העובר ושב, ניתן יהיה להורות על עיקול נכסים או חשבונות בנק נוספים בסניפים אחרים של אותו הבנק (במידה וקיימים) או בבנקים אחרים עד להשלמת העיקול בהתאם לגובה העיקול המותר לפי דין זה. בנוסף, התאגיד הבנקאי יהיה מחויב להודיע לחייב על הטלת העיקול תוך מתן הפרטים הרלוונטיים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בסיוון התשפ"ד (17.06.2024)